

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 358/2535

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายกิจจา หรือเล็ก เขียวจั่นหรือเขียว

จัด กับพวก

จำเลย

นายกิจจา หรือเล็ก เขียวจั่นหรือเขียว

จัด จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 17

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา โดยมีได้ยื่นคำร้องขอให้ ปล่อยชั่วคราวในระหว่าง
ฎีกา เนื่องจากจำเลยที่ 1 มีฐานะ ยากจนและไม่มีหลักทรัพย์ใดที่จะนำมาเป็นหลัก
ประกันตัวได้ จำเลยที่ 1 มีความประสงค์ขอให้ศาลฎีกาได้โปรดพิจารณา พิพากษาคดี
นี้โดยเร็ว เพื่อจำเลยที่ 1 จะได้รับความเมตตา และความยุติธรรมต่อไป โปรด
อนุญาต

หมายเหตุ คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยให้
เรียกจำเลยในสำนวนแรกว่า จำเลยที่ 1 และเรียกจำเลยในสำนวนหลังว่า จำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวน ธิปไตยของกลางแต่ให้ชั่งจำเลย
ทั้งสองไว้ในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 340 ตี และมาตรา 83
ให้จำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 15 ปี คำรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองเป็น
ประโยชน์แก่การ พิพิจารณานับว่าเป็นเหตุบรรเทาโทษ จึงลดโทษให้จำเลยทั้งสอง
คนละหนึ่งในสาม คงจำคุกคนละ 10 ปี ของกลางรับ

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 62 แผ่นที่ 2)

คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 66)

คำสั่ง

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

(สวัสดี โชติพานิช-)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ